

1501469-50.2020.8.26.0537

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes de Trânsito

Magistrado: FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Comarca: São Bernardo do Campo

Foro: Foro de São Bernardo do Campo

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 08/08/2022

... autores para lhe ameaçar e consumir o roubo (fls. 26).

Em juízo, corroborou suas declarações prestadas em sede policial, confirmando a prática do roubo, com emprego de uma faca e em concurso de pessoas, de seu veículo, celular e documentos. Esclareceu que o assalto ocorreu às 18h30min e a colisão do automóvel, às 21 horas. Reconheceu o acusado, com absoluta certeza, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São Bernardo do Campo

Foro de São Bernardo do Campo

2ª Vara Criminal

Rua 23 de Maio, 107, Tel. (11) 4330-1011 foi desligado definitivamente - Vila Tereza

CEP: 09606-000 - São Bernardo do Campo - SP

Telefone: (11) 2845-9580 - E-mail: saobernardo2cr@tjsp.jus.br

1501469-50.2020.8.26.0537 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1501469-50.2020.8.26.0537

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes de Trânsito

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

KESSILY ESTEVAM SOARES e outro

G

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDA ALVES DA ROCHA BRANCO DE OLIVA POLITI

Vistos.

KESSILY ESTEVAM SOARES, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 303, "caput", e no artigo 306, "caput", combinado com o parágrafo 1º, inciso II, do mesmo artigo, ambos da Lei nº 9.503/97, no artigo 180, "caput", do Código Penal e no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, todos em concurso material, porque, nas circunstâncias mencionadas na denúncia, recebeu e conduziu o veículo automotor Fiat/Uno Vivace 1.0, placas FQL-9799, pertencente à vítima Kleber Gomes de Abreu, sabendo que se tratava de produto de crime.

Ainda porque, nas mesmas circunstâncias mencionadas na denúncia, KESSILY ESTEVAM SOARES, conduziu pela via pública o veículo automotor Fiat/Uno Vivace 1.0, placas FQL-9799, com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool. Bem como porque, nas mesmas circunstâncias mencionadas na denúncia, KESSILY ESTEVAM SOARES, praticou lesão corporal culposa, na modalidade de imprudência, na direção do veículo automotor Fiat/Uno Vivace 1.0, placas FQL-9799, ofendendo a integridade corporal da vítima Manoel Rodrigues de Oliveira.

Também porque, nas mesmas circunstâncias mencionadas na denúncia, KESSILY ESTEVAM SOARES, trazia consigo, 02 (dois) porções de cocaína, droga que determina dependência física ou psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal ou regulamentar.

Recebida a denúncia (fls. 139/140), o acusado foi citado para oferecer resposta à acusação, a qual foi apresentada às fls. 209/210.

Prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 211).

Durante a primeira instrução virtual, foram ouvidas as vítimas, 02 (duas) testemunhas de acusação, bem como interrogado o acusado, por meio do sistema audiovisual, de acordo com o artigo 405, parágrafo 1º, do Código de Processo Penal. A denúncia foi aditada, nos termos do artigo 384 do Código de Processo Penal, para incluir nova definição jurídica do fato, em consequência das declarações da vítima, que reconheceu com convicção o réu como autor do delito de roubo, imputando-se ao acusado a prática dos crimes descritos no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II e VII, do Código Penal, no artigo 306, "caput", combinado com o parágrafo 1º, inciso II, do mesmo artigo, e no artigo 303, "caput", ambos da Lei nº 9.503/97 e no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, todos em concurso material de infrações (fls. 276/280).

Recebido o aditamento da denúncia (fls. 286/287), o acusado não foi encontrado no endereço informado, sendo revogada a liberdade provisória (fls. 296/297).

Citado por edital, o acusado deixou de comparecer em Juízo, sendo decretada a sua revelia e suspenso o curso do processo e do prazo prescricional, nos termos do artigo 366 do Código de Processo Penal (fls. 346).

Após prisão e intimação do acusado (fls. 379/381) bem como oferecimento de nova resposta à acusação (fls. 385), prosseguiu-se a persecução penal, uma vez que ausente causa de absolvição sumária (fls. 386).

Procedeu-se novo interrogatório do acusado e, em seguida, as partes debateram.

É O RELATÓRIO.

DECIDO.

O pedido inicial é parcialmente procedente.

A materialidade dos delitos de roubo agravado, embriaguez ao volante e porte de droga para consumo próprio vem demonstrada pelo boletim de ocorrência nº 2896/2020 (fls. 10/17), pelos autos de exibição, apreensão e entrega (fls. 18 e 30/31), pelo auto de avaliação (fls. 19/20), pelos autos de reconhecimento de pessoa e objetos (fls. 21/23), pelo laudo de constatação (fls. 49/51), pela fotografia (fls. 52), pelos laudos periciais (fls. 162/265, 188/197, 260/262 e 263/265), laudo de exame químico-toxicológico (fls. 206/208) e pelas demais provas constantes nos autos.

Da mesma forma, a autoria foi comprovada, diante da confissão parcial do acusado e da prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório.

Na Delegacia de Polícia, o acusado limitou-se a negar ter subtraído o veículo Fiat Uno (fls. 29).

Em seu primeiro interrogatório judicial, disse que, na data dos fatos, por volta das 15 horas, começou a beber e consumir droga num bar, tendo, aproximadamente às 19 horas, recebido o veículo Uno de dois meninos, sem saber que se tratava de produto de roubo. Contou que, logo em seguida, houve o acidente, sem se recordar de ter visto a carteira da vítima, confessando que estava em poder das porções de cocaína. Aduziu que não conhecia os policiais e as vítimas ouvidas em juízo, sem saber qual motivo teriam para o acusar injustamente. Sustentou ser palmeirense, mas, após lhe ser mostrada uma fotografia constante de seu Facebook, admitiu torcer para o Corinthians, bem como possuir camisas do time, negando, contudo, que usasse alguma delas na data dos fatos.

Em interrogatório realizado nesta audiência, após o aditamento da denúncia, manteve a mesma versão, negando a prática do roubo.

Contudo, a versão do acusado foi desprestigiada pelas demais provas produzidas no curso da instrução.

A vítima Kleber, em depoimento extrajudicial, contou que é motorista de aplicativo de mobilidade urbana e que, na noite de 17/08/2020, por volta das 18h30min, recebeu uma chamada de um passageiro pelo aplicativo "Uber", para ser embarcado em uma rua no interior de uma comunidade próxima à Avenida Capitão Casa, altura do número 600, bairro Demarchi, em São Bernardo do Campo. Afirmou que se dirigiu ao local, em seu veículo Fiat/Uno, de placas FQL-9799, onde embarcaram dois indivíduos de cútis

parda, estatura alta, compleição magra, aparentando 25 (vinte e cinco) anos de idade, que trajavam blusa de frio. Relatou que um dos indivíduos embarcou no banco do passageiro dianteiro e o outro no banco traseiro, solicitando viagem para a Avenida Rotary e que, durante o percurso, mediante grave ameaça exercida com um facão, o indivíduo que estava no banco dianteiro anunciou o assalto e tomou a direção do veículo, sendo certo que foi auxiliado pelo indivíduo do banco traseiro, que abriu a porta para o colocar no banco traseiro, momento em que conseguiu fugir dos criminosos a pé, ocasião em que os assaltantes evadiram-se com seu veículo, subtraindo-o juntamente com seus pertences que estavam no interior do carro. Afirmou que conseguiu caminhar até um posto de combustível próximo, onde uma pessoa ligou para a Polícia Militar, comparecendo uma viatura no local. Relatou que, posteriormente, dirigiu-se até o 3º DP de SBC, onde foi informado de que seu veículo e carteira com documentos haviam sido encontrados e que a ocorrência estava sendo registrada na delegacia. Por fim, em procedimento de reconhecimento pessoal, não reconheceu o acusado Kessily como sendo um dos autores do roubo de seu veículo, afirmando que a ação criminosa foi rápida e que, portanto, não conseguiu se lembrar corretamente das características físicas e feições dos autores, reconhecendo, no entanto, com absoluta certeza, o facão localizado no interior do veículo, como sendo o objeto utilizado pelos autores para lhe ameaçar e consumir o roubo (fls. 26).

Em juízo, corroborou suas declarações prestadas em sede policial, confirmando a prática do roubo, com emprego de uma faca e em concurso de pessoas, de seu veículo, celular e documentos. Esclareceu que o assalto ocorreu às 18h30min e a colisão do automóvel, às 21 horas. Reconheceu o acusado, com absoluta certeza, esclarecendo que, no dia dos fatos, ficou na dúvida em razão do nervosismo, já que nunca havia passado por situação semelhante, bem como por terem sido mostradas mais duas pessoas junto com ele. Referiu que, todavia, no momento em que puseram uma camiseta do Corinthians nele, ainda na fase policial, sabia que era um dos assaltantes. A palavra da vítima deve ser prestigiada e não pode ser desmerecida. Ainda mais quando segura, coesa e corroborada por outros elementos de prova, e ausentes indicativos de incriminação injusta, não sendo possível acolher a tese de insuficiência de provas no tocante ao delito de roubo. Nesse sentido:

"Em se tratando de crime de roubo a palavra da vítima, a quem nada aproveita uma falsa e leviana incriminação de inocente, tem capital importância como elemento probatório, prevalecendo inclusive sobre a palavra do acusado" (RJTACRIM 43/235).

A vítima Manoel, em juízo, contou que trabalha como vigilante e, por ocasião do ocorrido, um veículo Uno surgiu na contramão da via e se chocou contra um veículo Peugeot que estava estacionado. Relatou que, no mesmo instante, o motorista jogou o veículo Uno para cima de sua motocicleta, razão pela qual sofreu apenas escoriações leves nos joelhos e nas mãos, sem que tenha se submetido a exame de corpo de delito.

A testemunha Sandro, guarda municipal, em depoimento extrajudicial, relatou que, na data dos fatos, estava "na companhia do colega de profissão Clodoaldo Vidal Alves, embarcados na VTR 5-07, talão de ocorrência 7245, efetuavam patrulhamento, quando na rua Holanda Cavalcante, na altura do número 1118, bairro Ferrazópolis, nesta cidade, avistaram um acidente de trânsito que, aparentemente, acabara de ocorrer, tendo como veículos envolvidos um Fiat Uno, placas 9799, cor prata, que tinha no assento destinado ao condutor a pessoa de Kessily Estevam Soares, um Peugeot, placas DOS 2764, cor vermelha, de propriedade de Luis Carlos de Melo Alves e uma motocicleta Honda CG, placas FUX 4219, cor branca, cujo condutor, o senhor Manoel Rodrigues de Oliveira, lhes narrou a dinâmica do acidente, dizendo que efetuava rondas com sua motocicleta, posto exercer a função de vigilante naquela região; por volta de 21h00 o motorista do veículo Fiat Uno, em alta velocidade, chocou-se contra o veículo Peugeot que estava estacionado e, em seguida, jogou o veículo na direção de sua moto derrubando-o no chão. O senhor Manoel informou-lhes ainda que o condutor do veículo Fiat, após o acidente, tentou dar a partida no veículo para deixar o local, quando foi contido pela guarnição. Que, o condutor do veículo Fiat Uno, ao descer, aparenta a sinais visíveis de embriaguez: fala pastosa, andar cambaleante e forte odor etílico. Perguntado sobre o acidente, disse seria "ladrão"

e que roubara o veículo que conduzia minutos antes do acidente. Que, efetuaram contato com a central de monitoramento e forneceram os emplacamentos dos veículos envolvidos, tendo obtido a resposta de que em contato com o Copom, lhes foi informado da existência de alerta de roubo em relação ao veículo Fiat Uno e de um veículo Ford Ka; que, no momento em que apresentavam a ocorrência, compareceu no Distrito a vítima de um roubo de veículo Ford Ka que em procedimento de reconhecimento pessoal realizado naquele RDO, não reconheceu Kessily como sendo um dos autores de seu veículo; que, em pesquisas, localizaram o proprietário do Fiat Uno, Kleber Gomes de Abreu, que lhes disse que seu veículo havia sido roubado por dois indivíduos momentos antes; que, após realização de perícia requisitada pela Autoridade Policial, apresentaram a ocorrência no Distrito Policial informando ainda que localizaram dois invólucros contendo substância semelhante à cocaína no bolso esquerdo da calça que Kessily Trajava" (fls. 32/33).

Em Juízo, confirmou o depoimento prestado na fase extrajudicial, acrescentando que, no dia dos fatos, o acusado admitiu o roubo do veículo Uno, que conduzia, em concurso com outros indivíduos. Revelou que, em poder dele, localizaram a carteira da vítima do roubo, bem como pequena quantidade de cocaína e, ainda, no interior do veículo, um facão utilizado para a prática do assalto. Disse que a vítima chegou a reconhecer o acusado, o qual estava bem alterado, com fala enrolada, sem ter certeza se por ingestão de álcool ou droga.

Por sua vez, o guarda municipal Clodoaldo, em depoimento judicial, corroborou integralmente o alegado por seu parceiro, confirmando que o acusado admitiu a prática do roubo do veículo Uno, informando que estava alterado, sem conseguir ficar em pé com facilidade, bambeando. Contou que a vítima reconheceu o facão encontrado no veículo, sendo certo que, em poder do acusado, localizaram celular e dinheiro da vítima, além de duas porções de cocaína.

Em relação ao valor de depoimentos policiais, já se decidiu:

"Os depoimentos dos policiais devem ser cridos até prova em contrário. Não teria sentido o Estado credenciar agentes para exercer serviço público de repressão ao crime e garantir a segurança da sociedade e ao depois negar-lhe crédito quando fosse dar conta de suas tarefas no exercício de suas funções precípuas" (TJRJ - AC. - Rel. Synésio de Aquino - RDTJRJ 7/287).

Pois bem. Vê-se que não há contradições entre as declarações prestadas pelas vítimas, na fase extrajudicial e em juízo, e o depoimento das testemunhas de acusação ouvidas em juízo, além da própria confissão parcial do acusado, que confirmam em parte as condutas descritas na denúncia e seu aditamento e a ele imputadas.

Além do mais, não há motivo para se acreditar que queiram incriminar pessoa inocente, afastando-se a possibilidade de injusta acusação.

Afora isso, não produziu a defesa qualquer prova capaz de desconstituir aquelas constantes dos autos.

Ante esses elementos, configurados os delitos de roubo agravado, embriaguez ao volante e porte de droga para consumo próprio imputados ao acusado. A versão trazida por ele por ocasião dos interrogatórios foi desprestigiada na medida em que contraria as provas amealhadas.

Ao contrário do que sustentou a defesa, a prova colhida é segura, coerente e uníssona, indicando o desfecho condenatório, uma vez que o acusado foi reconhecido pela vítima do roubo em juízo, além de ter sido preso em flagrante delito, momentos após a prática do assalto, em poder de duas porções de cocaína, de pertences do ofendido e do veículo subtraído, o qual dirigia após a ingestão de bebida alcoólica e droga, o que foi confirmado pelas declarações da vítima Kleber e pelos depoimentos das testemunhas guardas municipais, ouvidas em juízo.

Nem se questione, como fez a defesa, que o reconhecimento elaborado pela vítima não pode ser considerado.

É certo que a formalidade do artigo 266 do Código de Processo Penal, prevista para o reconhecimento de quem é apontado como autor de delito, deve ser observada quando possível, tratando-se, como assinalam Damásio Evangelista de Jesus (Código de Processo Penal anotado, 7ª ed., São Paulo, Saraiva, p. 152/3), e Vicente Greco Filho (Manual de Processo Penal, Saraiva, 1991, p.209), de recomendação e não

exigência.

Nesse sentido:

"Reconhecimento pessoal que mesmo sem atender rigorosamente ao disposto no art. 226 do CPP, não é de molde a ensejar a anulação da prova assim obtida" (JSTF 238/258). Não bastasse, o acusado confessou a prática dos crimes de embriaguez ao volante e porte de droga em juízo e, informalmente, o delito de roubo aos guardas municipais, o que torna a autoria certa.

Registre-se que o ofendido explicou o motivo pelo qual constou não ter reconhecido o acusado na fase policial, em razão do nervosismo e por ter sido a primeira vez que passava por uma situação desse tipo. Esclareceu que ele utilizava uma camisa do Corinthians no momento do delito e, assim que a vestiram nele, teve certeza de que se tratava do assaltante.

Sabedor de sua culpa, o acusado tentou fazer crer que era palmeirense e que, assim, não estaria vestindo uma camisa do Corinthians no momento do assalto, como mencionado pelo ofendido, mas, após ser confrontado com fotografia a ele exibida e extraída de seu próprio Facebook, na qual consta "AQUI É CORINTHIANS, HEXACAMPEÃO BRASILEIRO!", não teve como continuar sustentando sua mentira.

Assim, não se tem dúvida da autoria do delito de roubo, à vista do reconhecimento judicial efetuado pelo ofendido, além de sua confissão informal aos guardas municipais, bem como diante de sua prisão em flagrante, ocorrida logo após o assalto, quando o acusado ainda estava em poder dos bens subtraídos da vítima e do facão utilizado para a prática do crime, ocasião em que vestia a camisa do time para o qual torce.

A causa de aumento de pena do concurso de pessoas também está demonstrada, uma vez que a vítima confirmou a presença de dois assaltantes.

O prévio ajuste, auxílio e efetiva colaboração para a prática da subtração ficou perfeitamente demonstrada, visto que ambos atuaram conjuntamente, com distribuição de tarefas durante a execução.

Além disso, fugiram juntos em poder dos bens subtraídos, situação que comprova concurso de vontades para a prática criminosa, revelando que estavam unidos pelo mesmo propósito.

Por sua vez, a causa de aumento de pena pelo emprego de arma branca também foi confirmada, uma vez que vítima atestou o emprego de uma faca, a qual foi apreendida e submetida à perícia (fls. 162/165), não sendo o caso de afastamento.

O delito de roubo consumou-se no momento em que a vítima foi desapossada de seus bens. Para a consumação do roubo basta, somente, o apoderamento da res e a cessação da violência ou grave ameaça, circunstância indicada pela fuga do acusado e de seu comparsa.

Por sua vez, a prática do delito de condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool foi comprovada pelos depoimentos dos guardas municipais, os quais relataram que o acusado, ao descer do veículo Fiat/Uno, aparentava sinais visíveis de embriaguez, o que foi por ele confirmado em seu interrogatório, quando admitiu que, instantes antes de ser preso, ingeriu bebida alcóolica, bem como pelo laudo de verificação de embriaguez de fls. 260/262 e relatório de análise toxicológica de fls. 263/265 .

Por fim, também devidamente comprovada a posse de droga para consumo próprio. Os guardas municipais ouvidos em juízo confirmaram que o acusado trazia, no bolso esquerdo de sua calça, duas porções de droga, as quais foram fotografadas em sede policial (fls. 52) e constatado, pelo exame químico-toxicológico, que se tratava de cocaína (fls. 206/208), o que também foi por ele confessado em juízo.

Os crimes acima definidos foram praticados em concurso material de infrações, pois o acusado, mediante mais de uma ação, praticou crimes distintos, aplicando-se cumulativamente as penas.

Por outro lado, em relação ao crime de lesão corporal culposa contra a vítima Manoel, a absolvição é medida que se impõe ante a ausência de realização de exame de corpo de delito, conforme informação de fls. 253, confirmada por ela em audiência. Isso porque, nos delitos que deixam vestígios, tal como a lesão corporal, o exame de corpo de delito é obrigatório e a prova testemunhal somente poderá supri-lo se a realização do exame for impossível, em razão do

desaparecimento dos vestígios ou de qualquer outra circunstância impeditiva, nos termos do artigo 158 e 167 do Código de Processo Penal.

Assim sendo, diante de tal contexto, e bem demonstradas a autoria e materialidade dos crimes de roubo agravado, embriaguez ao volante e porte de droga para consumo próprio, impõe-se o desfecho de procedência parcial do pedido inicial.

Passo à dosimetria da pena.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 157 do Código Penal, fixo-lhe a pena-base, no mínimo legal, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Caracterizada a agravante prevista na alínea "j", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, já que o crime foi cometido em período de calamidade pública, agravo a pena em 1/6 (um sexto), elevando-a a 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Vale consignar, no tocante à calamidade, que, tratando-se de agravante de natureza objetiva, não se exige requisito adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência.

Reconhecidas duas causas de aumento de pena, previstas no parágrafo 2º, incisos II e VII, do artigo 157, do Código Penal, tendo em vista que o crime foi praticado mediante concurso de pessoas e com emprego de arma branca, promovo o aumento desta em 2/5 (dois quintos), elevando-a a 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão e pagamento de 15 (quinze) dias-multa. Aumentei acima do mínimo ante a presença de duas causas, que inviabilizam o aumento no patamar mínimo, e torno a pena definitiva, ante a ausência de outra circunstância que a modifique. Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 306, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro, fixo-lhe a pena-base, no mínimo legal, em 06 (seis) meses de detenção, pagamento de 10 (dez) dias-multa e suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses, nos termos do artigo 293 da Lei nº 9.503/97.

Compenso a atenuante da confissão, prevista no artigo 65, inciso III, alínea "d", do Código Penal, com a agravante prevista na alínea "j", do inciso II, do artigo 61, do Código Penal, já que o crime foi cometido em período de calamidade pública, tornando definitiva a pena ante a ausência de outras circunstâncias que a modifique. Vale consignar que, tratando-se de agravante de natureza objetiva, não se exige requisito adicional que não a mera existência do estado emergencial, a atribuir maior grau de reprovabilidade às condutas ilícitas perpetradas durante sua vigência.

Em atenção às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, por infração ao artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, fixo-lhe a pena de advertência sobre os efeitos da droga à vista da primariedade.

Na forma do artigo 69 do Código Penal, as penas serão somadas.

Sem informações a respeito da situação econômica do acusado, fixo o dia multa no mínimo legal.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33 do Código Penal, em razão do quantum da pena aplicada, bem como por ser o delito de roubo grave e revelar desfaçatez e periculosidade do agente. Não se compatibiliza, portanto, com regime mais brando, ainda mais quando praticado em concurso de agentes e com emprego de arma branca.

Por sua vez, o regime inicial de cumprimento da pena de detenção será o aberto, nos termos do artigo 33 do Código Penal.

Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido inicial para condenar KESSILY ESTEVAM SOARES, qualificado nos autos, à pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 12 (doze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, pagamento de 25 (vinte e cinco) dias-multa, calculados no valor unitário mínimo legal, suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, pelo prazo de 02 (dois) meses, bem como à pena de advertência sobre os efeitos da droga, por incurso no artigo 157, parágrafo 2º, incisos II e VII, do Código Penal, no artigo 306, "caput", da Lei nº 9.503/97 e no artigo 28, "caput", da Lei nº 11.343/06, tudo na forma do artigo 69 do Código Penal, e para o

absolver do crime previsto no artigo 303, "caput", do Código de Trânsito Brasileiro, o que faço com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Estando o acusado preso provisoriamente e, ainda, considerando a gravidade e a natureza do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma branca, bem como o regime fixado, não é o caso de concessão do direito de recorrer em liberdade, benefício que fica negado, sendo certo que as razões que justificaram a revogação da liberdade provisória estão realçadas com a prolação deste decreto condenatório.

Revedo posicionamento anteriormente adotado, deixo de reconhecer a detração penal prevista no artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal, uma vez que, apesar da Lei nº 12.736/12 prever a possibilidade de "detração" do tempo de prisão provisória quando da prolação da sentença, não aboliu a sistemática relativa à progressão de regimes prevista no artigo 112, e seus parágrafos, da Lei nº 7.210/84.

Dessa forma, para que haja a progressão para regime mais brando, não basta o cumprimento do requisito objetivo, correspondente ao cumprimento de determinada fração da pena, o que sequer ocorreu neste caso, sendo também indispensável a verificação, pelo juiz natural (da Execução Penal competente), da presença do requisito subjetivo, quer pelo fornecimento de atestado de bom comportamento pelo diretor do estabelecimento, quer pela realização de exame criminológico para aferição do mérito individual do sentenciado, se necessário for.

Recomende-se o acusado na prisão em que se encontra.

Transitada esta em julgado, anote-se a condenação definitiva no Sistema Informatizado Oficial, com as devidas comunicações ao IIRGD.

Custas na forma do artigo 4º, parágrafo 9º, letra "a", da Lei Estadual nº 11.608/03.

Expeça-se o necessário.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Comunique-se.

São Bernardo do Campo, 08 de agosto de 2022.